Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n° 0802349-53.2025.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível

Vistos etc.

Clari Rejane Guerra , já qualificada na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor de **Bradesco Saúde S/A**, também qualificado, para fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin/Elovie) 7,5 mg/kg e danos morais de R$ 30.000,00. Narra que é portadora de glioma e em junho de 2022 foi submetida a ressecção do tumor, seguido de radioterapia e uso do medicamento temozolomida. Com a piora dos sintomas neurológicos, aumento da área atingida e radionecrose em janeiro de 2025, teve a indicação do medicamento Bevacizumabe (Avastin/Elovie) 7,5 mg/kg intravenoso a cada 3 semanas, contudo, a parte ré negou o fornecimento sob a justificativa que o medicamento não está incluído na bula da Anvisa. Pugna pela concessão de tutela de urgência para fornecimento do medicamento como prescrito pelo médico assistente e ao final, a procedência dos pedidos e condenação nos consectários legais (f. 1-19). Instruiu com os documentos de f. 20-121.

Deferimento da tutela de urgência e ordem para citação (f. 132-8).

Audiência de conciliação sem composição (f. 180).

Informação do TJMS de recebimento do agravo de instrumento somente no efeito devolutivo (f. 183-5).

Em contestação, Bradesco Saúde S/A afirma que a solicitação foi negada por não ter indicação clínica contemplada

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

na bula da Anvisa, uma vez que indicado para alguns tipos de neoplasia, entre os quais não está o glioma, além de não atender a DUT 64 da Agência Nacional de Saúde. Aduz que a medicação configura tratamento experimental ou **off label**, sem dever de cobrir terapias experimentais, além de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo. Sustenta que é plenamente possível o estabelecimento de limitações e o dever de assistência à saúde é do Estado. Insurge-se com os danos morais e a inversão do ônus da prova. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais e na eventualidade, a aplicação dos juros de mora a partir da citação, correção monetária contada da propositura da ação e honorários sucumbenciais em patamar mínimo (f. 186-207). Anexou documentos (f. 208-354).

Impugnação à contestação (f. 357-79).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, pois sem necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito.

A questão posta em julgamento é sobre obrigação da parte ré de fornecer o medicamento Bevacizumabe (Avastin/Elovie) 7,5 mg/kg intravenoso e danos morais pela negativa.

I) Da aplicação do CDC:

A relação entre as partes é de consumo e a requerida deve ser entendida como prestadora de serviço, por expressa disposição legal, de acordo com o que dispõe o artigo 35-G, da Lei n.º 9.656/98: *'Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990"*. Nesse sentido, já decidiu o E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PARTE AUTORA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO AO REEMBOLSO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

> *INTEGRAL DAS DESPESAS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO DA CASSEMS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE FLODOALDO MORENO JÚNIOR E FLODOALDO MORENO. PROVIDO.* ***Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei n. 9.656/1998, pois envolvem típica relação de consumo*** *. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. (...)"* Sem destaque no original (TJMS. Apelação n. 0803099-13.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019, grifei).

A atividade fim da requerida é assegurar que a autora receba tratamento médico assim que dele necessite, logo, é prestadora de serviços e a relação é de consumo, assim, aplica-se o CDC. Importa ressaltar que a inexistência de cláusulas abusivas, não afasta a aplicação da Lei Consumerista, implica somente na manutenção dos termos da avença.

II) Da obrigação de fazer:

Clari Rejane Guerra é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da Bradesco Saúde S/A (f. 76-92), que prevê na cláusula 3.2 a cobertura de medicamentos antineoplásicos orais e medicamentos para controle de efeitos adversos de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (f. 292):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

3.2. Cobertura Ambulatorial
A Seguradora custeará, através de reembolso dentro dos limites estabelecidos no contrato ou, alternativamente, por meio de pagamento direto à rede referenciada, por conta e ordem do Segurado, as despesas realizadas com consultas médicas, exames e terapias, bem como as decorrentes de cirurgias ambulatoriais que não necessitem de internação hospitalar, inclusive as oftalmológicas e as relativas ao planejamento familiar.
Serão custeados, ainda, os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, e os medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, de acordo com as condições estabelecidas nas Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como equipamentos coletores e adjuvantes para colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina, através de reembolso dentro dos limites estabelecidos no contrato.

Na hipótese, a autora foi diagnosticada com glioma e radionecrose, com indicação de tratamento através do medicamento Bevacimuzabe 7,5 mg/kg, intravenoso a cada 3 semanas (f. 113):

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS
HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

2026490

São Paulo, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025
Para: Clari Rejane Guerra
Data de Nascimento: 17/11/1963
SAME: 2026490
Endereço: Rua Orestes D'Avila Lima - CEP: 79825260 - Loteamento Pousada dos Pássaros - Dourados - MS

Relatório Médico - Bevacizumabe

Trata-se da Sra. Clari Rejane Guerra, paciente com diagnóstico de Glioma, sem imunoexpressão para IDH1 (R132H), com expressão preservada para ATRX e sem hiperexpressão de p53, presença de metilação do gene MGMT. CID 10 C71.

Submetida à ressecção do tumor em em Junho/2022, seguido de radioterapia por 30 sessões e temozolomida concomitante 140 mg/dia. Necessitou de reabordagem de lesão primária em 19/10/2022, o qual demonstrou Glioma com células gigantes e hipercelularidade, sem atividade mitótica ou necrose em pulvinar do tálamo. Laudo definitivo foi compatível com Astrocitoma Grau II, OMS. Xantoastrocitoma Pleomórfico Pulvinar.

Permaneceu em seguimento até Jan/2025 quando notou alteração em sintomas neurológicos. Realizada RM de encéfalo em 07/01/2025, evidenciando aumento da área com impregnação heterogênea pelo meio de contraste, delineando componentes centrais de necrose, na transição entre o corpo e o esplênio do corpo caloso, agora com extensão até coroa radiada esquerda, com focos de susceptibilidade magnética e/ou restrição à difusão de permeio. Notando-se também aumento de áreas de impregnação heterogênea pelo meio de contraste justaependimárias no aspecto anterior do III ventrículo (adjacente a aderência talâmica), no teto do corpo e corno temporal do ventrículo lateral esquerdo, com impregnação heterogênea e preferencialmente periférica pelo meio de contraste e aumento da extensão da alteração de sinal em T2/FLAIR confluente na substância branca frontotemporoparietal e insular esquerda, nucleocapsulares bilaterais e frontoparietal bilateral, particularmente maiores nos centros semiovais e coroa radiada à esquerda, sem impregnação pelo meio de contraste ou efeito expansivo, que pode representar leucopatia relacionada ao tratamento. Paciente com diagnóstico de radionecrose, com indicação formal de Bevacizumabe 7,5 mg/kg intravenoso a cada 3 semanas, demonstrado em benefício em sobrevida livre de progressão e qualidade de vida, demonstrado no estudo de fase III N Engl J Med. 2014 Feb 20;370(8):709-22. doi: 10.1056/NEJMoa1308345 e conforme estratégia para radionecrose, conforme Khan M et al. BMC Cancer 21, 167 (2021) DOI: 10.1186/s12885-021-07889-3.

Tendo em vista refratariedade e agressividade da doença, bem como limitações em termos de tratamentos disponíveis, paciente tem indicação de tratamento supracitado para melhor e mais prolongado controle de doença, evitando deterioração neurológica e de sua saúde e risco à vida proporcionado por progressão da doença oncológica.

A parte ré negou a autorização, uma vez que não teria indicação clínica contemplada na bula da Anvisa (f. 117).

O cerne da questão é a obrigatoriedade da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

seguradora de saúde ré em fornecer e/ou pagar o fármaco indicado pelo médico assistente.

O artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, dispõe ser permitida a exclusão da cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, **com exceção** dos medicamentos antineoplásicos orais constantes do artigo 12, inciso I, alínea "c", do mesmo diploma legal. Vejamos:

> '***Art. 10.*** *É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,* ***exceto*** *:*
> *(...)*
> **VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;**
> (...)
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
> *(...)*
> ***c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes"*** *.*

Por se tratar de hipótese de cobertura que abrange a doença, a negativa do fornecimento do medicamento calcada em justificação que a utilização é experimental traduz comportamento abusivo pelo requerido, com ofensa a boa-fé objetiva e a própria

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

função social do contrato, sem olvidar que a indicação médica foi proposta em razão da em razão da refratariedade, agressividade, limitação de tratamentos disponíveis, para maior controle da doença e evitar deterioração neurológica da autora (f. 113).

Portanto, a recusa da ré em custear o remédio sob o argumento de que não consta indicação na bula da Anvisa é abusiva, certo que o medicamento surgiu como única opção terapêutica viável apta a atender à necessidade da requerente, como justificado pelo médico assistente.

Vejamos:

> *"PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência – Correto o julgamento antecipado do pedido – Provas produzidas na instrução processual suficientes para formação da convicção judicial e deslinde da controvérsia – Preliminar afastada. PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTOS FOLRI E AVASTIN. Tratamento com prescrição médica, cuja negativa se mostra abusiva, diante da previsão contratual de cobertura da moléstia que acomete o paciente – Súmula n . 102 deste E. Tribunal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Cobertura devida - Sentença mantida - Recurso desprovido."* (TJSP - AC: 10014141620208260228 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 21/02/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

Sem olvidar que não cabe a Agência Nacional de Saúde estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente previstas nos incisos do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluir procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada.

Ademais, o rol da Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo, como já reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

NA ANVISA COMPROVADO. RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O colendo Tribunal a quo concluiu que o plano de saúde deve fornecer os medicamentos para o tratamento quimioterápico, pleiteados pela parte autora, os quais são devidamente registrados no órgão competente, considerando abusiva a cláusula contratual que exclui o tipo de tratamento. ***2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental.*** *Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."* Destaquei (STJ - AgInt no REsp n. 1.985.749/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA , julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

" AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. DANO MORAL. QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Tratamento prescrito pelo médico para doença coberta pelo plano de saúde que não pode ser negado pela operadora sob o argumento de não constar no rol de procedimentos mínimos da ANS. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. 2. Existência de precedente recente da Quarta Turma no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. ***3. Reafirmação da jurisprudência desta Turma no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.*** *4. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

> *caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto. 5. Alterar as conclusões do acórdão impugnado, acerca do dano moral a ser reparado, bem ainda concluir estar exorbitante o quantum indenizatório, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, bem assim nos elementos de convicção do julgador, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido."* (STJ - AgInt no REsp n. 1.901.318/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 7/10/2021).

Além da indicação médica do tratamento, trata-se de moléstia coberta, sendo abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a negativa da cobertura do tratamento, até porque se trata de neoplásico, com cobertura obrigatória e a parte ré não comprovou nos autos a existência de substituto terapêutico de igual eficácia.

Assim, conclui-se que devido o custeio do medicamento medicamento Bevacizumabe (Avastin/Elovie) 7,5 mg/kg intravenoso a cada 3 semanas, conforme prescrição médica e enquanto durar o tratamento (f. 113-4) pela seguradora de saúde ré, para o tratamento da parte autora, com a confirmação da tutela de urgência de f. 132-8.

II) Dos danos morais:

No que tange aos danos morais, temos que os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem o dever de indenizar ao afirmar que todo aquele que por ação ou omissão dolosa causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em sua obra Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 548, leciona sobre dano moral:

> "*É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos materiais, de um lado, dos chamados danos morais, de outro. O dano moral não*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

> *afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não-patrimonial é o que, só atingido o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (Tratado, cit., v.26, §3.108, p. 30). Orlando Gomes, por sua vez leciona: Ocorrem as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão 'dano moral' deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial.* "

Em que pese os danos morais não se configurarem em razão de mero inadimplemento contratual, na hipótese a recusa do custeio de tratamento em momento de maior necessidade da autora ante a adequada continuidade do tratamento oncológico, agravou o seu estado de angústia, por se tratar moléstia, na qual o risco de vida é constante. Portanto, os fatos superam os meros aborrecimentos cotidianos. Neste sentido:

> *"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvidos".* (TJSP - AC: 10626708520228260002 São Paulo, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).

Por conseguinte, devemos analisar a quantificação do dano moral. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra acima mencionada, f. 569-70, leciona:

> "*Não tem aplicação, em nosso país, o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é prefixado...Por outro lado, deve o juiz, "ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

> *tão pequeno que se torne inexpressivo" (TJMG, Ap. 87.244, 3ª Câm., j. 9-4-1992, Repertório IOB de Jurisprudência, n.3, p. 7679).* **"**

Assim, diante dos transtornos sofridos, dada a recusa indevida, há que se arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00. Os juros de mora incidirão desde a citação, em 21.3.2025 (f. 181), pela taxa Selic com exclusão do IPCA/IBGE, por se tratar de responsabilidade contratual e integralmente pela referida taxa, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ.

Apesar da indenização por danos morais ser fixada em **quantum** inferior ao requerido pela autora, não haverá sucumbência recíproca, pois o cálculo de dano moral é de mera estimativa. Veja-se:

> "*APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DE DANO MORAL PELA DESQUALIFICAÇÃO DO CROQUI E BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELO REQUERIDO – INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – VALOR DO DANO MORAL – MANTIDO – JUROS DE MORA – NÃO CONTRATUAL – A PARTIR DO EVENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DA DATA DA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIDO. (...)* ***O fato da indenização por danos morais ser fixada em valor inferior ao requerido pelo autor, não importa em sucumbência, já que a quantia é meramente estimativa*** *.*" Sem destaques no original (TJMS. Apelação Cível n.º 0835045-63.2016.8.12.0001, Campo Grande, 2.ª Câmara Cível, Relator Desembargador. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 21.3.2018).

Diante do exposto e mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 2º, 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "c" e 35G, todos da Lei 9.656/98 e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, julgo **procedentes** os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais proposta por **Clari Rejane Guerra** para condenar **Bradesco Saúde S/A: a)** fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin/Elovie) 7,5 mg/kg intravenoso a cada 3 semanas, conforme prescrição médica e enquanto durar o tratamento (f. 113-4); **b)** pagamento de danos morais em R$ 10.000,00, com a aplicação de juros de mora desde a citação, em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.

21.3.2025 (f. 181), pela taxa Selic com exclusão do IPCA/IBGE, por se tratar de responsabilidade contratual e integralmente pela Selic a partir da data do arbitramento, conforme Súmula n.º 362 do STJ.

Confirmo a tutela de urgência de f. 132-8.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários advocatícios ao patrono da parte autora em 10% da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa, tempo despendido e valorização do trabalho profissional.

Comunique-se ao E. TJMS a presente sentença nos autos do agravo de instrumento nº 1406721.02.2025.8.12.0000 (f. 183-5)

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recolhidas eventuais custas remanescentes ou inscrição em dívida ativa, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados/MS, 30 de junho de 2025.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 990038982 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 30/06/2025 às 17:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802349-53.2025.8.12.0002 e código iZJhuhd0.